InDret

Portes giratòries
Insegures per a dones majors i nens petits

Comentari a la STS, 1a, 17.6.2003
Ponent: José Almagro Nosete

Álvaro Luna Yerga
Sonia Ramos González
Pablo Salvador Coderch
Facultat de Dret
Universitat Pompeu Fabra

Working Paper núm: 199
Barcelona, gener de 2004
www.indret.com

1. Un senzill gran invent

Hi ha dos casos espanyols de reclamacions per danys personals causats per una porta giratòria: aquell que és objecte d'aquest comentari i el que fou resolt per la SAP Granada, Civil, (Secc. 3a), 25.3.2003. En canvi, una senzilla recerca a Lexis en dóna un centenar pels Estats Units d'Amèrica. La diferència –de dos a cent- és gairebé natural: als Estats Units d'Amèrica, hi ha cinquanta jurisdiccions estatals i, a més, fou un nord-americà, Theophilus van Kannel, qui, el 1888, va patentar la primera porta giratòria –*Storm Door*- (Philadephia, Pennsylvania).

Una porta giratòria consisteix en un o més panells iguals i equidistants que giren sobre si mateixos entorn d'un pivot central, de manera tal que la porta mai es troba oberta cap a l'interior i cap a l'exterior de l'edifici en un mateix moment.

Puerta *art déco*. Londres.

La porta giratòria té una qualitat inaccessible per a una porta tradicional: està oberta i tancada al mateix temps. D'aquí la resta dels seus avantatges i inconvenients. Entre els primers, es troben l'aïllament tèrmic, doncs la porta giratòria evita canvis bruscos de temperatura, corrents d'aire a l'interior dels edificis i oscil·lacions brusques de la pressió atmosfèrica a gratacels; garanteix un aïllament acústic homogeni; i, en girar en un sol sentit, impedeix les possibles topades entre aquells que volen sortir i els que pretenen entrar o viceversa. L'últim avantatge és alhora el seu principal inconvenient: és fàcil rebre un cop i resultar ferit per una porta giratòria. A més, resulta costosa de mantenir, si bé això és matèria d'un altre comentari. Aquí ens centrem en els danys patits pels qui la utilitzen i en la seva valoració legal.

Les portes giratòries es comercialitzen des de fa més d'un segle, però l'incendi del club *Cocoanut Grove* de Boston (Massachusetts) el 28 de novembre de 1942, on van morir més de 490 persones i unes 181 van resultar ferides, va posar en tela de judici la seva seguretat i la seva permanència al mercat, doncs en un primer moment es va acusar la porta giratòria de ser la causant de la tragèdia: un cambrer va indicar a un noi de 16 anys d'edat que tornès a enroscar una bombeta que havia afluixat per millorar la intimitat de la seva companyia. El jove va encendre un llumí per il·luminar-se mentre ajustava la bombeta, la flama va fer cremar una palmera artificial i suposadament ignífuga, el foc es va estendre ràpidament, es va estendre el pànic entre els clients, els quals es van abalançar cap a les sortides. Al judici, va quedar provat que havia hagut un excés

en l'aforament màxim permès i que el propietari havia bloquejat totes les portes, inclosa la giratòria -segons algunes fonts-, per evitar que els clients abandonessin el local sense haver pagat les seves consumicions.

La llarga experiència del *Common Law* permet avançar les tesis bàsiques d'aquest comentari. De fet, les portes giratòries són un invent més beneficiós que perjudicial i encara que no es consideren més perilloses que d'altres enginys semblants d'ús quotidià, poden resultar insegures per a les persones menys vigoroses que l'home mig, en particular, per a les dones majors i els nens petits. De dret, el propietari haurà de respondre pels danys causats per la porta giratòria que derivin d'un manteniment inadequat i el mateix farà el fabricant si la porta era defectuosa i el defecte fou la causa dels danys.

2. Els casos espanyols: la culpa del propietari de la porta no es presumeix

En el cas resolt per la STS, 1ª, 17.6.2003 (Ar. 5646), l'actora va patir ferides de consideració a la seva mà dreta quan aquesta li quedà atrapada a la porta giratòria principal de l'hotel propietat dels codemandats. Encara que l'hotel disposava d'altres dues portes de batents, cap d'elles era accessible en el moment de l'accident.

L'actora va reclamar una indemnització a determinar en l'execució de la sentència a l'Hotel El Viso, SA" i a "Mapfre, SA" per les seqüeles de tipus funcional, consistents en la impossibilitat d'estendre dos dels dits de la mà lesionada.

El Jutjat de Primera Instància núm. 11 de Sevilla (22.10.1996) va desestimar la demanda en base a la manca de prova sobre la causa de l'accident. L'Audiència Provincial de Sevilla (Secció 5a, 9.7.1997) va estimar parcialment el recurs d'apel·lació de l'actora i va condemnar els demandats solidàriament, en base als arts. 1902 CC i 76 LCS, a pagar una indemnització a determinar en l'execució de la sentència. L'Audiència va invertir la càrrega de la prova en base a l'objectivació de la responsabilitat civil:

> «Así, si con carácter general la actividad de la entidad hotelera y el uso de la puerta giratoria no genera "per se" un riesgo genérico, el hecho de ser dicha puerta el único lugar posible para salir del hotel y el hecho de no haber establecido un sistema de revisiones y mantenimiento de dicha puerta giratoria, son circunstancias capaces de provocar un daño a las personas que salían del establecimiento hotelero, confiadas en las condiciones idóneas de dicha puerta como de hecho ocurrió. El hecho acaecido, pudo y debió ser evitado por los directivos del hotel, quienes no emplearon la diligencia exigible

> atendidas las circunstancias de este caso concreto, para impedir la producción de un daño posible y prevenible de haber actuado la empresa hotelera sin omitir el deber objetivo de cuidado» (FJ. 6º).

El Tribunal Suprem, per la seva banda, va estimar els recursos de cassació interposats pels demandats, va revocar la Sentència de l'Audiència i va desestimar la demanda. Segons el Tribunal:

> «[L]a puerta giratoria, amén de no incumplir las condiciones de seguridad exigidas, según la pericial practicada, no constaba que tuviera alguna avería que justificara el atropello de la mano de la actora, por lo que sólo pudo ser debido el hecho a la actuación de un tercero o de la propia actora, al no hacer una debida utilización del sistema giratorio en que consiste la puerta» (FJ. 2º).

El Tribunal Suprem rebutja la inversió de la càrrega de la prova de la culpa que pesa sobre el demandant quan no s'ha provat la causa de l'accident. La porta complia les exigències reglamentàries i no estava avariada. Per això, el Tribunal Suprem va considerar excessiu, a diferència del Tribunal d'instància, atribuir responsabilitat a l'empresari en base a la simple idea que la porta no era un objecte innocu i que l'hotel no tenia altres accessos.

Un criteri semblant segueix la Sentència Audiència Provincial Granada (Secc. 3a), 25.3.2003 (JUR 181563): l'actora es va lesionar una mà en quedar-li atrapada entre les fulles de la porta giratòria d'un centre comercial. L'actora va demandar la companyia asseguradora del centre comercial. El Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Granada (8.7.2002), va desestimar la demanda. L'Audiència va confirmar la Sentència del Jutjat:

> «[N]o puede apreciarse conducta activa u omisiva alguna en los titulares del establecimiento, con relación de causalidad entre ella y el resultado dañoso (...) en el hecho de que la víctima introdujera la mano entre las hojas de la puerta giratoria, aprisionándola ésta al girar» (FJ. 1º).

3. Les portes giratòries són insegures per les dones majors i pels nens petits

Com a la balança imaginària dels costos i beneficis socials pesen més els beneficis derivats de l'ús de les portes giratòries que els danys que causen, mai s'ha posat en qüestió ni la seva existència ni la seva retirada del mercat. A més, els danys no semblen ni més greus ni més freqüents que els causats per les portes ordinàries, les escales mecàniques, les cintes transportadores o els ascensors. No hi ha cap innovació tecnològica amb risc zero. No obstant això, els danys semblen insistir en dos grups de persones: les dones majors i els nens petits.

> Els ancians també són els principals afectats per la regulació del ritme temporal de canvi dels semàfors als carrers, doncs les autoritats administratives competents el fixen en funció del pas de la resta de vianants (1,3 metres per segon a Madrid, o 0,9 metres per segon a Barcelona, de mitja). De l'estàndard

admès (fins ara) sembla no resultar exigible que l'Administració adeqüi el ritme d'una ciutat al pas dels ancians, doncs els costos derivats d'adoptar una mesura com aquesta excedeixen de llarg els seus beneficis. Una valoració diferent mereixen altres mesures com la que es porta discutint aquests dies a Barcelona, consistent en la implantació de cronòmetres als semàfors que informin els vianants del temps que els queda per poder creuar («Diari del Consumidor», 21.4.2002 i «La Vanguardia», 10.1.2004).

Encara que l'evidència és anecdòtica, l'aclaparadora majoria de casos que han resolt les jurisdiccions nord-americanes versen sobre reclamacions pels danys patits per dones, en particular, per dones majors: als condicionants biològics se sumen els culturals. Això explica que l'accident típic on les víctimes es veuen implicsades sigui una caiguda pel cop d'una porta que havia estat impulsada per un tercer que tractava d'utilitzar-la alhora que la víctima. Només si el dany és imputable a la conducta negligent del tercer, se li podrà exigir responsabilitat. Així, a *Salmons v. Dun & Bradstreet*, 349 Mo. 498 (Mo., 1942), un missatger carregat amb sobres, en entrar precipitadament a un edifici de correus per una de les seves portes giratòries, va provocar que l'actora, que tractava de sortir, quedés atrapada per un batent.

Les dificultats de trobar el tercer causant del dany explica que s'acostumi a demandar el propietari de la porta, al·legant que els danys es van produir perquè, o bé existia un esglaó massa proper a porta [*Lió v. Fifth-Third Union Trust Co.*, 1932 Ohio Misc. LEXIS 1287 (Ohio Misc., 1932); *Hamill v. Union Trust Co.,* 241 Md. 219 (Md., 1966)], o aquesta no havia rebut un manteniment adequat [*Hochschild v. Cecil*, 131 Md. 70 (Md., 1917)*;* ***Kobus v. The Higbee Co.*** (Mar. 25, 1993), 1993 Ohio App. LEXIS 1635*; Johnson v. United States*, 1999 US Dist. LEXIS 19226 (US Dist. , 1999)], o bé era exigible al propietari l'adopció de mesures de vigilància o control de la porta [*Owens v. Dekalb Med. Ctr., Inc.*, 253 Ga. App. 19 (Ga. App., 2001*); Lindsay v. Wille*, 348 SW2d 1 (Mo., 1961)], un deure d'advertència [*Austin v. Danbury Hosp.*, 2001 Conn. Super. LEXIS 157 (Conn. Super., 2001] o, en últims termes, d'haver anticipat que es podien produir danys com a conseqüència de l'ús de la porta per un tercer [*Rutherford v. United States*, 93 F. Supp. 772 (US Dist., 1950)].

Només de manera molt infreqüent el dany és causat per la pròpia debilitat o la manca de destressa d'aquells que utilitzen les portes giratòries, és a dir, per la seva culpa exclusiva. Així succeeix quan el demandant utilitza incorrectament la porta giratòria [per exemple, no utilitza el passamà, com va succeir a *Brookins v. Union Trust Co.*, 40 Ohio App. 119 (Ohio App., 1931)] i a aquesta conclusió condueix la falta de prova sobre quina va ser la causa de l'accident [*Aucoin v. New York Casualty Co.*, 35 Sota. 2d 871 (La. App., 1948)].

Si bé en menys casos, els nens també són víctimes dels danys causats per les portes giratòries, però ho són per una raó diferent: les utilitzen per jugar, [*Provo v. Toledo Trust Co.*, 60 Ohio App. 82 (Ohio App., 1937)]. Els jurats i els tribunals solen apreciar en aquests casos que no es pot exigir al propietari de la porta l'obligació d'establir mesures de vigilància encaminades a evitar que els nens juguin amb una porta giratòria, doncs això constitueix una responsabilitat dels que ostenten la guarda de fet dels menors en el moment de l'accident (Josep FERRER RIBA i Covadonga RUISÁNCHEZ CAPELASTEGUI, "Nens i adolescents", *InDret 1/2000*).

> Quan el joc no és causa rellevant de l'accident, els danys es produeixen per motius semblants als apuntats anteriorment: la intervenció d'un tercer, el caràcter defectuós de la porta giratòria o del seu manteniment, així com condicionants físics propis de la curta edat de la víctima [*Donen Braven v. Meyer Bros.*, 1 NJ 470 (NJ , 1949); *Collins v. State*, 34 Misc. 2d 166 (NY Misc. , 1962)].

Aquestes dues constel·lacions de casos exhaureixen la tipologia de víctimes i, a ambdòs, els propietaris de les portes giratòries responen civilment dels danys conforme a un estàndard de diligència que es concreta en els deures d'instal·lar la porta correctament i de mantenir-la en perfecte estat de funcionament [*Raga v. SS Kresge Co.*, 274 *AD* 966 (NY App. Div. , 1948)*; Cohn v. Northern Trust Co.*, 250 Ill. App. 3d 222 (Ill. App. , 1993)*; Hansen v. Henrici's, Inc.*, 319 Ill. App. 458 (Ill. App., 1943)], de disposar de portes accessòries ordinàries conforme a la legislació aplicable [*Bell v. Willoughby Tower Bldg. Corp.*, 46 Ill. App. 2d 45 (Ill. App. , 1964)], d'adoptar aquelles mesures de seguretat addicionals que resultin raonables [*Buzzell v R H. White Co.*, 220 *Mass*. 129 (*Mass.* , 1915)], així com mesures de vigilància i control oportunes d'accés a l'edifici quan les circumstàncies del cas ho requereixin. Així, a *Schubart v. Hotel Astor, Inc.*, 281 NY 597 (NY, 1939), el fet que l'hotel demandat fos on es concentrava un conegut equip de futbol americà era motiu més que suficient per exigir una major vigilància de l'ús de la porta. En canvi, no ho va ser la mera aglomeració de gent en un centre comercial en un cas on no es va provar que aquesta circumstància hagués contribuït a la causació del dany patit per l'actora [*Tuttle v. Kline's, Inc.*, 230 Mo. App. 230 (Mo. App. , 1935)].

De vegades, els accidents on intervé una porta giratòria són rars i infreqüents, és a dir, succeeixen sense més i el propietari no respon dels danys si no es prova la seva negligència [*Lietzke v. Commerce Guardian Trust & Sav. Bank*, 1932 Ohio Misc. LEXIS 1328 (Ohio Misc. , 1932)*; Farina v. First Nat'l Bank*, 72 Ohio App. 109 (Ohio App. , 1943)*; Molarelli v. Hayes-Bickford Lunch System*, 320 *Mass*. 763 (*Mass.* , 1946)].

Per la seva banda, no se solen demandar els fabricants de portes giratòries. Si ho fossin, respondrien conforme un estàndard de responsabilitat objectiva, basat en l'existència d'un defecte del producte. Res distingiria aquests casos de qualssevol altre de responsabilitat per producte.

Les portes giratòries plantegen un dilema legal i moral comú a tots els artefactes ideats i fabricats per l'home mig: si bé són beneficiosos per la majoria de persones, també són costosos i aquests costos són pagats pels més febles. Per la seva pròpia senzillesa, les portes giratòries són un gran invent, però hauríem de ser conscients que tots podem gaudir dels seus avantatges a costa que els menys forts carreguin amb els seus inconvenients.